



PODER JUDICIAL DEL PERÚ

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE SULLANA
Módulo Corporativo Civil de Litigación Oral

RAZÓN

Señora Juez, doy cuenta a usted que conforme al MEMORANDUM N° 0007 -2025-MCCLO-CSJSU-PJ, de fecha 10 de abril del 2025, se dispuso que prestará funciones en el Módulo Corporativo Civil de Litigación Oral de Sullana, siendo asignado al área de Ejecución, el día de la fecha 21 de abril del 2025, En ese sentido, cumpla con comunicarle que he reasumido el cargo de esta secretaría el día de la fecha, en la cual se reasigna el presente proceso, lo que informo a efectos que resuelva lo

N° Exp 05066-2007-41-3101-JR-CI-01

Escritos de los últimos 180 días

1° JUZGADO CIVIL - Sede Principal

Resoluciones	Escritos	Eventos	Documentos Digitalizados	Depósitos
Fecha	Descripción		Usuario BD	
21/04/2025 09:18:12	Se Cambió de SECRETARIO ARAMBULO MEZONES CHRISTIAN RAUL (EJECUCION) a FARFAN ALVIA EDSON JUNIOR-SEGUN CORREO ELECTRONICO ADMINISTRADORA I		ADMINISTRADOR DEL SISTEMA	

Sullana, 06 de mayo de 2025.

FARFAN ALVIA EDSON JUNIOR,
ESPECIALISTA JUDICIAL.

1° JUZGADO CIVIL - Sede Principal

EXPEDIENTE : 00220-2019-0-3101-JR-CI-01
MATERIA : EJECUCION DE GARANTIAS
JUEZ : JIMENEZ PINEDA ANA LIBIA
ESPECIALISTA : FARFAN ALVIA EDSON JUNIOR
MARTILLERO : EDWIN ABANTO PERALTA
PERITO : MENDOZA MONTENEGRO, AURELIO DEMOSTENES
CELIS ESQUECHE, CESAR AUGUSTO
TERCERO : OCUPANTES DEL, INMUEBLE
OCUPANTES DEL, INMUEBLE
OCUPANTES DEL, INMUEBLE
DEMANDADO : EMPRESA DISTRIBUCIONES ALJO EIRL
DEMANDANTE : BANCO DE CREDITO DEL PERU
DECAROPE SAC

Resolución Número CINCUENTA Y TRES (53),

Sullana, 06 de mayo de 2025-

AUTO

I- ANTECEDENTES:

I.1- Con Resolución Número cincuenta y dos (52), de fecha 12 de marzo de 2025., se resolvió: "1.- DECLARAR INFUNDADO el recurso de reposición del parte demandante, presentado con con ingreso N° 212-2025, contra el decreto contenido en la resolución Número cincuenta (50), de

fecha 20 de diciembre de 2024. 2.- A los ingresos 1040-2025 y 1101-2025, DECAROPE S.A.C, solicita se ordene a la Municipalidad Provincial de Sullana (MPSULLANA) cumpla con respetar la preferencia en el pago, estese a lo resuelto en cuarto considerando En consecuencia, conforme a lo señalado corresponde suspender el pago al acreedor MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA en el proceso judicial N° 00220- 2019-0-3101-JR-CI-01 hasta que se decida en definitiva sobre la preferencia invocada en el citado proceso. OFICIÁNDOSE con tal fin a la Secretaria correspondiente bajo responsabilidad. 3.- Al ingreso 1396-2025, póngase a conocimiento de las partes procesales, para que expresen lo que a su derecho corresponda dentro del quinto día “.

I.2- Con ingreso 2256-2025, la Sala Civil remite copias certificadas del auto de vista contenida en la resolución número dos, de fecha 16 de enero de 2025, que resuelve: “1. CONFIRMARON el auto contenido en la resolución número cuarenta y siete, de fecha diez de Julio del dos mil veinticuatro, en el extremo que resuelve: Asimismo, conforme a la Resolución Administrativa N° 000259-202 I-CSJSU-PJ de fecha 25 de abril del 2021 dispone que o partir del 29 de abril del 2021 es obligatorio en lo Corte Superior de Justicia de Sullana efectuar los remates Judiciales mediante el Sistema de REM@JU; en tal sentido Requíerese a la demandante adecuar su pedido a las disposiciones legales y administrativas vigentes y se proveerá conforme corresponda, Además de ello: Déjese sin efecto la designación de Martillero Público”. Confirmándose la resolución impugnada en todo lo demás que lo contiene. (...)”;

I.2- Con ingreso 2036-2025, la parte ejecutante solicita se cumpla lo ejecutoriado por el superior, se levante reserva y se provea escrito del 12.08.24 y se convoque a remate electrónico judicial

I.3- Con ingreso 2239-2025, DECAROPE SAC, solicita corrección de resolución número cincuenta y dos

II- FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN:

PRIMERO. - Que, es obligación del Juzgador velar porque sus pronunciamientos estén rodeados de plena legalidad y alcancen así la legitimidad que es propia de los fallos jurisdiccionales, lo que impone la obligación de ajustarlos al mérito de lo actuado y al derecho, conforme a la exigencia contenida en el inciso 3 del artículo 122 del Código Procesal Civil.

DEL PEDIDO DE CONVOCATORIA A REMATE JUDICIAL ELECTRÓNICO

SEGUNDO. – Revisados los autos, estando a que la Sala Civil, con ingreso 2256-2025, remite copias certificadas del auto de vista contenida en la resolución número dos, de fecha 16 de enero de 2025, que resuelve: “1. CONFIRMARON el auto contenido en la resolución número cuarenta y siete, de fecha diez de Julio del dos mil veinticuatro, en el extremo que resuelve: Asimismo, conforme a la Resolución Administrativa N° 000259-202 I-CSJSU-PJ de fecha 25 de abril del 2021 dispone que o partir del 29 de abril del 2021 es obligatorio en lo Corte Superior de Justicia de Sullana efectuar los remates Judiciales mediante el Sistema de REM@JU; en tal sentido Requíerese a la demandante adecuar su pedido a las disposiciones legales y administrativas vigentes y se proveerá conforme corresponda, Además de ello: Déjese sin efecto la designación de Martillero Público”. Confirmándose la resolución impugnada en todo lo demás que lo contiene. (...)”; Asimismo, siendo que con ingreso 2036-2025, la parte ejecutante solicita se cumpla lo ejecutoriado por el superior, se levante reserva y se provea escrito del 12.08.24 y se convoque a remate

electrónico judicial, corresponde proceder conforme a lo solicitado por la parte ejecutante.

TERCERO. - En ese sentido, en aplicación del artículo 1º de la Ley N°30229 - ley que adecúa el uso de las tecnologías de información y comunicaciones en el sistema de remates judiciales y en los servicios de notificaciones de las resoluciones judiciales- establece que: “La presente Ley regula los remates judiciales dispuestos por los órganos jurisdiccionales que se realicen a través de medios electrónicos, estableciendo su ámbito de aplicación, su accesibilidad, los derechos y obligaciones de los postores, los bienes, las condiciones y modalidades para el remate electrónico judicial por internet, las restricciones y ausencias, la adjudicación, las nulidades y la notificación electrónica de las resoluciones judiciales; Y, el artículo 2º del mismo texto legal precisa que “La presente Ley es de aplicación a los usuarios postores del remate electrónico judicial, y a todos los magistrados, justiciables y auxiliares jurisdiccionales del Poder Judicial en todo el territorio de la República”.

CUARTO. - Asimismo, conforme a la Resolución Administrativa N°000259- 2021-CSJSU-PJ de fecha 25 de abril del 2021, a partir del 29 de abril del año en curso, es obligatorio en la Corte Superior de Justicia de Sullana efectuar los remates judiciales mediante el Sistema de REM@JU;

QUINTO. - Atendiendo que la parte ejecutante, oportunamente ha solicitado se convoque a primer remate del bien materia de ejecución, por lo que, habiéndose verificado la concurrencia de los requisitos y condiciones para la procedencia del remate judicial electrónico, de conformidad a la Ley N° 30229, resulta factible lo solicitado.

SEXTO. - Teniendo en cuenta los nuevos lineamientos establecidos para los remates electrónicos, es necesario señalar que, en caso de ausencia de ofertas ello debido a que no se hayan inscrito usuarios postores o no hayan ingresado ofertas superiores al precio base, el remate en Primera Convocatoria Electrónico se declarara desierto, por lo que, declarado desierto la Primera Convocatoria, conforme lo establece el artículo 13 de la Ley 30229, el REM@JU generará automáticamente el aviso de segunda convocatoria donde se indicará el cronograma correspondiente a la segunda convocatoria con la reducción del 15% sobre la base del bien o bienes materia de remate electrónico judicial, en los que se indicará los plazos para inscripción, presentación de ofertas y fecha límite de cancelación.

SÉPTIMO. - Asimismo, en caso de no presentarse ofertas en la segunda convocatoria, el REM@JU generará automáticamente el aviso de la tercera convocatoria, debiendo tenerse en cuenta las dos terceras partes de la tasación, menos la deducción de dos veces el 15%, para el precio base de la convocatoria, donde se indicará el cronograma correspondiente bajo los mismos lineamientos señalados en el considerando precedente.

OCTAVO. - Por último, en caso de no haber postores en la tercera convocatoria, se culmina el procedimiento de remate electrónico judicial, procediéndose conforme a las normas del Código Procesal Civil o la norma que la sustituya.

DEL PEDIDO DE CORRECCIÓN

NOVENO. - la demandante, con ingreso 2239-2025, solicita corrección de la Resolución Número cincuenta y dos (52), de fecha 12 de marzo de 2025. En el extremo que resolvió: “(...) 2.- A los ingresos 1040-2025 y 1101-2025, DECAROPE S.A.C, solicita se ordene a

la Municipalidad Provincial de Sullana (MPSULLANA) cumpla con respetar la preferencia en el pago, estese a lo resuelto en cuarto considerando En consecuencia, conforme a lo señalado corresponde suspender el pago al acreedor MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA en el proceso judicial N° 00220- 2019-0-3101-JR-CI-01 hasta que se decida en definitiva sobre la preferencia invocada en el citado proceso. OFICIÁNDOSE con tal fin a la Secretaria correspondiente bajo responsabilidad. 3.- Al ingreso 1396-2025, póngase a conocimiento de las partes procesales, para que expresen lo que a su derecho corresponda dentro del quinto día “.

DÉCIMO. – La ejecutante sustenta su pedido de corrección principalmente en que lo resuelto es incorrecto debido a que, mediante escrito de fecha 11 de febrero del 2025, lo que solicitó es que se ordene a la Municipalidad Provincial de Sullana cumpla con respetar la preferencia en el pago a favor de DECAROPE SAC, respecto del producto del remate que se obtenga en el proceso de ejecución Coactiva N° 749-2019 seguido contra el demandado, debido a que su derecho o acreencia se encuentra plenamente determinado y reconocido en el presente proceso, encontrándonos en la etapa de ejecución forzada para el cobro. Asimismo, solicita que en caso que se remate el predio objeto de ejecución, se ponga de conocimiento y se le remita el importe producto del remate vía deposito judicial hasta por el importe del gravamen hipotecario, a fin de cancelar las deudas que han sido demandadas, admitidas y cuyo pago se ha ordenado en el presente proceso judicial, y luego de existir remanente o saldo del producto del remate, la Municipalidad de Sullana podría aplicar el mismo a las obligaciones tributarias pretendidas en el proceso de ejecución coactiva N° 749-2019 contra Empresa Distribuciones Aljo EIRL. Sin embargo, su solicitud no radica en la suspensión del pago a la Municipalidad Provincial de Sullana como ha resuelto este Despacho, sino en que se les otorgue una posición de preferencia respecto del pago del producto del remate que se que pudiera obtener en el proceso de ejecución Coactiva¹, esto al amparo del principio registral de Prioridad establecido en el Art. 2016 del Código Civil y sobre todo en la clara preferencia establecida por el Art. 6 del Texto Único Ordenado del Código Tributario, lo cual constituye un error de su parte. Por tanto, por corresponder a su derecho y en base al deber del Despacho en asegurar la tutela jurisdiccional efectiva, el principio de prioridad registral y la prelación establecida por el mismo código tributario, solicita que en el menor plazo posible se corrija el error incurrido en el punto 04 de los fundamentos de la decisión y por ende también la corrección del punto dos de la parte resolutive de la resolución N° 52 y se resuelva conforme a lo solicitado mediante escrito de fecha 11 de febrero del 2025².

UNDÉCIMO. –Al respecto y de conformidad al artículo 407 del Código Procesal Civil prescribe: “Antes que la resolución cause ejecutoria, el Juez puede de oficio o a pedido de parte y sin trámite alguno corregir cualquier error material evidente que contenga. Los errores numéricos y ortográficos pueden corregirse incluso durante la ejecución de la resolución.”; En consecuencia, corresponde advertir que los errores factibles de corrección, de conformidad al artículo antes acotado, son de tipo numérico u ortográfico, esto es, errores de forma; Y, siendo que lo que realmente pretende la ejecutante es que se les otorgue una posición de preferencia respecto del pago del producto del remate que sé que pudiera obtener en el proceso de ejecución Coactiva N° 749-2019, se puede concluir que lo solicitado no es competencia de esta judicatura ni objeto de la ejecución del presente proceso de ejecución de garantías, advirtiendo esta judicatura que lo solicitado carece de

¹ Subrayado y énfasis agregado.

² Subrayado y énfasis agregado.

fundamento y que lo resuelto precedentemente con la Resolución Número cincuenta y dos (52), de fecha 12 de marzo de 2025, en todos sus extremos, obedece a la materia y etapa procesal, no así lo requerido por la ejecutante, reiterando que deviene en infundado su pedido de corrección dejando a salvo su derecho que lo haga valer, en la forma y vía correspondiente.

III- DECISIÓN:

Por tales fundamentos, SE RESUELVE:

1- Al ingreso 2256-2025, con que la Sala Civil remite copias certificadas del auto de vista contenida en la resolución número dos, de fecha 16 de enero de 2025, que resuelve: “1. CONFIRMARON el auto contenido en la resolución número cuarenta y siete, de fecha diez de Julio del dos mil veinticuatro, en el extremo que resuelve: Asimismo, conforme a la Resolución Administrativa N° 000259-202 I-CSJSU-PJ de fecha 25 de abril del 2021 dispone que o partir del 29 de abril del 2021 es obligatorio en lo Corte Superior de Justicia de Sullana efectuar los remates Judiciales mediante el Sistema de REM@JU; en tal sentido Requierase a la demandante adecuar su pedido a las disposiciones legales y administrativas vigentes y se proveerá conforme corresponda, Además de ello: Déjese sin efecto la designación de Martillero Público". Confirmándose la resolución impugnada en todo lo demás que lo contiene. (...)”; TÉNGASE POR RECIBIDO, CÚMPLASE y AGRÉGUESE a los autos, En consecuencia:

2- LEVÁNTESE LA RESERVA y se PROVEYENDO el escrito de fecha 12 de agosto del dos mil veinticuatro, tal sentido, se dispone:

3- CONVOCAR A REMATE ELECTRONICO JUDICIAL, por tanto, procédase al REMATE EN PRIMERA CONVOCATORIA sobre los siguientes bienes inmuebles:

3.1 Inmueble 1

a)- **Descripción del bien:** El bien inmueble ubicado en Asentamiento Humano José Carlos Mariátegui Sector A Mz. E Lote 38 del Distrito y Provincia de Sullana, Departamento de Piura cuyo dominio, áreas, linderos y demás medidas perimétricas corren inscritos en la Partida N° P15043120 del Registro de Predios de Piura,

b)- **Porcentaje del predio a rematar:** El 100% de las acciones y derechos del predio objeto de ejecución.

c)- **Tipo de inmueble:** Local

d)- **Cargas y Gravámenes:**

Asiento N° 00007 Inscripción de Hipoteca: Se ha constituido hipoteca sobre el inmueble inscrito en la presente partida a favor de Banco de Crédito del Perú, hasta por la suma de \$.16,079.26 (Dieciséis mil, setenta y nueve y 26/100 dólares), con la finalidad de garantizar hasta por el mismo monto o su equivalente en otra moneda el reembolso total otorgado (...) Las partes convienen en valorizar el inmueble hipotecado en la suma de \$.16,079.26 (Dieciséis mil, setenta y nueve y 26/100 dólares), Así consta de la Escritura Pública N° 378, de fecha 23 de marzo del 2016, extendida ante notario público de Sullana, Juan Manuel Quiroga León.

Asiento N° 00010 Ampliación de hipoteca La propietaria del del inmueble inscrito en la presente partida registral y el banco de crédito del Perú, convienen en ampliar la hipoteca inscrita en el Asiento 00007 de \$.16,079.26 (Dieciséis mil, setenta y nueve y 26/100 dólares), hasta por la suma de \$.78,706.00 (Setenta y ocho mil setecientos seis y

00/100 dólares), con el objeto de garantizar el pago de las obligaciones del cliente que consten en contratos y/o títulos valores derivados de los créditos directos e indirectos que le hayan otorgado y/o en el futuro le otorgue el banco, y las demás obligaciones señaladas en el contrato, las partes convienen en asignar como valor comercial para fines de ejecución la suma de \$.78,706.00 (Setenta y ocho mil setecientos seis y 00/100 dólares), Así consta de la Escritura Pública N° 1372, de fecha 02 de octubre del 2017, otorgada ante notario público de Sullana, Juan Manuel Quiroga León.

Asiento 00011 Embargo en forma de inscripción Resolución Judicial N° 02 del 17 de julio del 2019, emitida por el Quinto Juzgado Especializado Civil de Piura (...), se resuelve: Conceder medida cautelar fuera del proceso, solicitada por el BBVA Banco Continental, en consecuencia: Trábase medida cautelar de embargo en forma de inscripción sobre el predio inscrito en la presente partida de propiedad de la empresa demandada Distribuciones Aljo EIRL, para responder hasta por la suma de S/.220,000.00, según consta del parte judicial extraído del expediente N° 00956-2019-1-2001-JR-CI-05 y remitido mediante Oficio N° 786-2019-5JC-CSJ-PIURA del 04/11/2019,

Asiento 00012 Modificación de hipoteca - Cesión de garantía hipotecaria DECAROPE S.A.C., inscrito en la partida N° 15164617 del registro de personas jurídicas de Lima, es el nuevo titular de la hipoteca inscrita en el Asiento 10000 de la presente partida por habérsela transferido Banco de crédito del Perú, en mérito al contrato de cesión de garantía hipotecaria formalizado en la Escritura Pública N° 2629 del 20 de marzo del 2023 y adenda de contrato de cesión de garantía N° 5544 de fecha 14 de junio del 2023, ambas autorizadas ante notario público de Lima Eduardo Laos de Lama

e)- Valor de tasación: Según Tasación Convencional que consta en la Escritura Pública de Ampliación de Hipoteca, el valor de tasación asciende al monto de \$.78,706.00 (Setenta y ocho mil setecientos seis y 00/100 dólares).

3.2 Inmueble 2

a)- Descripción del bien: El bien inmueble ubicado en Calle 02 Mz. J Lote 05 Zona Industrial Distrito y Provincia de Sullana, Departamento de Piura cuyo dominio, áreas, linderos y demás medidas perimétricas corren inscritos en la Partida N° 05000421 del Registro de Predios de Sullana.

b)- Porcentaje del predio a rematar: El 100% de las acciones y derechos del predio objeto de ejecución.

c)- Tipo de inmueble: Terreno.

d)- Cargas y Gravámenes:

Asiento D00005 Hipoteca

El propietario del inmueble inscrito en la presente partida registral ha constituido hipoteca a favor de Banco de Crédito del Perú, hasta por la suma de \$.300,000.00 dólares, con el objeto de garantizar todas las deudas y obligaciones del cliente, (...). Para el improbable caso de ejecución las partes convienen en valorizar el inmueble hipotecado en la suma de \$/.300,000.00, Así consta de la Escritura Pública de hipoteca N° 1371, otorgada con fecha 02 de octubre del 2017, extendida ante notario público de Sullana, Juan Manuel Quiroga León.

Asiento D00006 Hipoteca

La propietaria del inmueble inscrito en la presente partida registral, constituye hipoteca a favor de la sociedad P & D ANDINA ALIMENTOS S.A. (...), hasta por la suma de S/.1'842,995.20 soles de manera conjunta con el predio inscrito en la partida N° 05000422, con el objeto de garantizar el fiel cumplimiento y pago de la deuda o lo que cubre de la misma(...), los contratantes convienen en valorizar el inmueble hipotecado

en la suma de S/.981,000.00 soles, Así consta de la Escritura Pública N° 473, de fecha 11 de junio del 2018, extendida ante notario público de Sullana, Roberto Corno Yori.

Asiento D00007 - Cesión de garantía hipotecaria - DECAROPE S.A.C., inscrito en la partida N° 15164617 del registro de personas jurídicas de Lima, es el nuevo titular de la hipoteca inscrita en el asiento D00005 de la presente partida, en mérito a la cesión de garantías celebrada con el Banco de crédito del Perú. Así consta en la Escritura Pública de formalización de cesión de Garantías hipotecarias N° 2629 del 20 de marzo del 2023 y Escritura Pública de adenda de contrato de cesión de garantías hipotecarias N° 5544 de fecha 14 de junio del 2023, extendidas ante notario público de Lima Eduardo Laos de Lama.

e)- Valor de tasación: Según Tasación Convencional que consta en la Escritura Pública de Constitución de Hipoteca, el valor de tasación asciende al monto de \$.300,000.00, (Trescientos mil dólares).

3.3 Inmueble 3

a)- Descripción del bien: El bien inmueble ubicado en Calle 03 Mz. J Lote 06 Zona Industrial Distrito y Provincia de Sullana, Departamento de Piura cuyo dominio, áreas, linderos y demás medidas perimétricas corren inscritos en la Partida N° 05000422 del Registro de Predios de Sullana,

b)- Porcentaje del predio a rematar: El 100% de las acciones y derechos del predio objeto de ejecución.

c)- Tipo de inmueble: Terreno.

d)- Cargas y Gravámenes:

Asiento D00005 Hipoteca - El propietario del inmueble inscrito en la presente partida registral ha constituido hipoteca a favor de Banco de Crédito del Perú, hasta por la suma de \$.179,073.00 dólares, con el objeto de garantizar todas las deudas y obligaciones del cliente, (...). Para el improbable caso de ejecución las partes convienen en valorizar el inmueble hipotecado en la suma de \$.179,073.00 dólares, Así consta de la Escritura Pública de hipoteca N° 1370, otorgada con fecha 02 de octubre del 2017, extendida ante notario público de Sullana, Juan Manuel Quiroga León.

Asiento D00006 Hipoteca

La propietaria del inmueble inscrito en la presente partida registral, constituye hipoteca a favor de la sociedad P & D ANDINA ALIMENTOS S.A. (...), hasta por la suma de S/.1'842,995.20 soles, de manera conjunta con el predio inscrito en la partida N° 05000421, con el objeto de garantizar el fiel cumplimiento y pago de la deuda o lo que cubre de la misma(...), los contratantes convienen en valorizar el inmueble hipotecado en la suma de S/.981,000.00 soles, Así consta de la Escritura Pública N° 473, de fecha 11 de junio del 2018, extendida ante notario público de Sullana, Roberto Corno Yori.

Asiento D00007 Embargo coactivo

Mediante Resolución N° 07 de fecha 14/06/2022, expedida por el ejecutor coactivo de la Municipalidad Provincial de Sullana (...) Se resuelve: Trabar medida cautelar de embargo en forma de inscripción, sobre la propiedad del predio inscrito en la presente partida de propiedad de Distribuidora ALJO EIRL, hasta por la suma de S/.29,932.24 soles, Así consta en el parte administrativo recaído en el expediente N° 749-2019 por concepto de cobranza coactiva de impuesto predial, remitido con Oficio N° 6752-2022-MPS/GAT-SGEC de fecha 16/06/2022, debidamente suscrito por el citado ejecutor coactivo.

Asiento D00008 - Cesión de garantía hipotecaria - DECAROPE S.A.C., inscrito en la partida N° 15164617 del registro de personas jurídicas de Lima, es el nuevo titular de la hipoteca inscrita en el asiento D00005 de la presente partida, en mérito a la cesión de

garantías celebrada con el Banco de crédito del Perú. Así consta en la Escritura Pública de formalización de cesión de Garantías hipotecarias N° 2629 del 20 de marzo del 2023 y Escritura Pública de adenda al contrato de cesión de garantías hipotecarias N° 5544 de fecha 14 de junio del 2023, extendidas ante notario público de Lima Eduardo Laos de Lama.

e)- **Valor de tasación:** Según Tasación Convencional que consta en la Escritura Pública de Constitución de Hipoteca, el valor de tasación asciende al monto de \$.179,073.00 dólares (Ciento setenta y nueve mil, setenta y tres y 00/100 dólares).

4.- CONVOQUESE AUTOMATICAMENTE el SEGUNDO REMATE y seguidamente el **TERCER REMATE ELECTRONICO JUDICIAL** de ser necesario, siempre y cuando la primera convocatoria ha sido declarado desierto a través del aplicativo informático del REM@JU por ausencia de postores o no hayan ingresado ofertas superiores al precio base.

5.- PRECIO BASE DEL REMATE:

5.1 - INMUEBLE 1

A)- **PRIMERA CONVOCATORIA:** El precio base equivale a las dos terceras partes del valor de la tasación, \$.78,706.00 (Setenta y ocho mil setecientos seis y 00/100 dólares), el que será calculado por el sistema REM@JU al momento de la publicación del remate.

B)- **SEGUNDA CONVOCATORIA:** Se deduce el 15% del precio base del anterior remate, el que será calculado por el sistema REM@JU al momento de la publicación del remate.

C)- **TERCERA CONVOCATORIA:** Se deduce el 15% del precio base del anterior remate, el que será calculado por el sistema REM@JU al momento de la publicación del remate.

5.2 - INMUEBLE 2

A)- **PRIMERA CONVOCATORIA:** El precio base equivale a las dos terceras partes del valor de la tasación, \$.300,000.00, (Trescientos mil dólares), el que será calculado por el sistema REM@JU al momento de la publicación del remate.

B)- **SEGUNDA CONVOCATORIA:** Se deduce el 15% del precio base del anterior remate, el que será calculado por el sistema REM@JU al momento de la publicación del remate.

C)- **TERCERA CONVOCATORIA:** Se deduce el 15% del precio base del anterior remate, el que será calculado por el sistema REM@JU al momento de la publicación del remate.

5.3 - INMUEBLE 3

A)- **PRIMERA CONVOCATORIA:** El precio base equivale a las dos terceras partes del valor de la tasación, \$.179,073.00 dólares (Ciento setenta y nueve mil, setenta y tres y 00/100 dólares), el que será calculado por el sistema REM@JU al momento de la publicación del remate.

B)- **SEGUNDA CONVOCATORIA:** Se deduce el 15% del precio base del anterior remate, el que será calculado por el sistema REM@JU al momento de la publicación del remate.

C)- **TERCERA CONVOCATORIA:** Se deduce el 15% del precio base del anterior remate, el que será calculado por el sistema REM@JU al momento de la publicación del remate.

6. OBLAJE: Los postores deberán cumplir con lo siguiente:

- a)- Depositar el 10% del valor de tasación, mediante depósito judicial electrónico en la moneda en que se realizó la tasación comercial del bien, conforme a lo dispuesto en el artículo 17° del Reglamento de la Ley N° 30229; y
- b) Adjuntar el arancel judicial por participación de remate de inmueble.

7- PUBLICACIÓN: PROCÉDASE a la publicación de los avisos del remate en el PORTAL WEB del Poder Judicial a través del aplicativo informático del REM@JU, TENIENDO EN CUENTA las fotografías adjuntas por el demandante en su caso, por el término de ley, conforme a lo dispuesto en el artículo 15° de la Ley N° 30229 y su reglamento, una vez de haber quedado firme la presente resolución al haber vencido el plazo de oposición; publicación que tendrá validez para la segunda y tercera convocatoria, teniendo en cuenta el precio base a señalar en el sistema REM@JU.

8- FÍJESE los Carteles en el frontis de la sede central de la Corte Superior de Justicia de Sullana y en parte visible del inmueble sub-litis, DEBIENDO la parte actora prestar las facilidades del caso a fin de que se realicen los pegados del cartel en el local del inmueble, bajo su entera responsabilidad; asimismo AUTORÍCESE al especialista legal, que previo a la publicación del remate, actualice y corrija de ser el caso los errores que puedan existir respecto a las partes procesales y terceros intervinientes en el proceso. NOTIFÍQUESE.

9- DECLARAR INFUNDADO EL PEDIDO DE CORRECCIÓN del demandante, respecto a lo establecido en el fundamento cuarto de la decisión y y en el apartado 2 de la parte resolutive de la Resolución Número cincuenta y dos (52), de fecha 12 de marzo de 2025, presentado con ingreso 2239-2025.

Interviene el especialista del área ejecución que suscribe por disposición superior. NOTIFÍQUESE. -